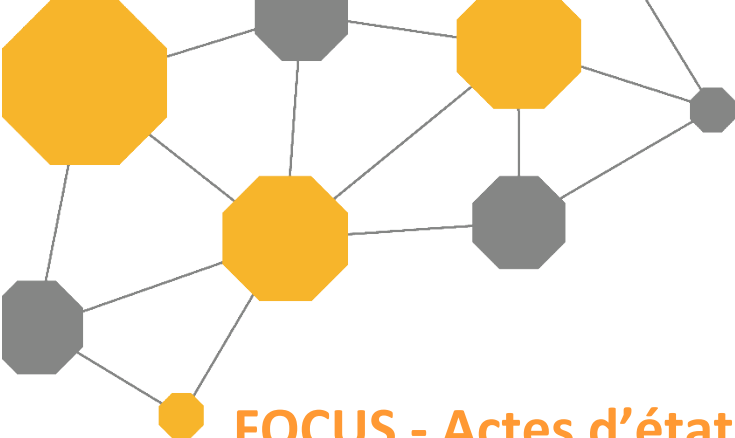




FOCUS - Actes d'état civil : l'erreur matérielle

TABLE DES MATIÈRES

1. De quoi s'agit-il ?.....	1
1.1. Le résultat de l'intervention humaine	1
1.2. Une liste précise du type d'erreur	1
1.3. Quelques exemples	2
2. Comment corriger cette erreur matérielle ?	3
3. Si l'erreur est constatée des années après l'établissement de l'acte ?.....	4
4. Quel est l'OEC compétent ?	4
5. Les erreurs matérielles sur des actes établis avant le 31 mars 2019	4
6. Sources.....	5

Dans un nombre limité de cas, l'OEC peut rectifier lui-même les actes d'état civil sans devoir demander l'avis au parquet.

1. De quoi s'agit-il ?

1.1. LE RÉSULTAT DE L'INTERVENTION HUMAINE

L'erreur matérielle **résulte de l'intervention humaine** : l'OEC a mal retranscrit dans l'acte l'une des données reprises dans les documents qui lui ont été soumis ou dont il disposait au moment de son établissement.

Pour qu'il y ait « erreur matérielle », les **trois conditions suivantes doivent être réunies** :

- l'erreur a eu lieu au moment de l'établissement de l'acte ;
- la donnée figurait correctement dans les actes authentiques ou les attestations officielles présentées ou dont disposait l'OEC au moment de l'établissement de l'acte ;
- le fait que la donnée n'ait pas été correctement enregistrée est prouvé au moyen d'un acte authentique ou d'une attestation officielle.

1.2. UNE LISTE PRÉCISE DU TYPE D'ERREUR



L'article 34 de l'ancien Code civil en donne une liste précise et exhaustive :

1. une **faute d'orthographe** ou une **faute de frappe dans les noms et prénoms**, ou la confusion des deux ;
2. une faute d'orthographe ou une faute de frappe dans **la date, le lieu ou l'heure du fait juridique** ou de l'acte juridique établi par l'acte ;
3. la **confusion de personnes** mentionnées dans l'acte ;
4. **l'absence de prénoms ou de parties du nom** d'une personne dans un acte de l'état civil autre que l'acte de naissance de l'intéressé, alors que ces prénoms ou parties du nom figurent bel et bien dans son acte de naissance ;
5. la mention de **signes diacritiques erronés** ;
6. une erreur dans les données ou l'absence des données d'un **témoin dans l'acte de mariage** ;
7. la **reproduction erronée ou la non-reproduction dans un acte de l'état civil de certaines données** mentionnées dans les actes authentiques ou attestations officielles ayant été produites lors de l'établissement de l'acte.



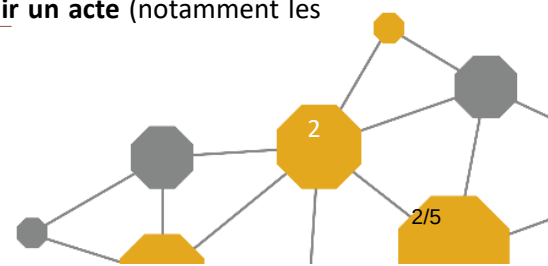
Cette liste concerne **les actes d'état civil établis à partir du 31 mars 2019**. Pour les actes établis avant cette date, voir le point 5 ci-dessous.

1.3. QUELQUES EXEMPLES

- Une naissance est reprise comme ayant eu lieu le 4 juin 2025 alors que la notification de naissance mentionne la date du 5 juin 2025.
- Le fait que le prénom a été enregistré en tant que nom et inversement.
- Confusion des personnes mentionnées dans l'acte : cas dans lesquels un « rôle » erroné est mentionné lors de l'établissement de l'acte. Par exemple, les données du père se retrouvent chez la mère et inversement.
- L'absence de prénoms ou de parties du nom d'une personne dans un acte de l'état civil autre que l'acte de naissance de l'intéressé, alors que ces prénoms ou parties du nom figurent bel et bien dans son acte de naissance. L'acte de naissance faisant foi, c'est nécessairement lui qui sert de référence. Par exemple, l'acte de naissance mentionne trois prénoms et l'acte de mariage n'en indique que deux.
- Relèvent également de l'erreur matérielle, (certaines) données relatives aux témoins figurant sur l'acte de mariage que l'OEC a oublié de reprendre, ou les erreurs dans ces données. Etant donné que les témoins ont une valeur purement cérémonielle (car ils ne sont pas indispensables pour pouvoir se marier), ces données ne sont pas essentielles. Le législateur a dès lors considéré que la rectification par la voie du tribunal ne se justifiait pas.



Les cas d'erreurs matérielles précités peuvent également se produire **dans les attestations médicales sur lesquelles se base l'OEC pour établir un acte** (notamment les



actes de naissance ou de décès). Dans ce cas également, l'OEC peut rectifier l'acte de l'état civil selon la procédure de l'erreur matérielle, sur la base de l'attestation médicale rectifiée par le médecin ou l'accoucheuse.

2. Comment corriger cette erreur matérielle ?

La rectification de l'erreur n'est possible que **sur la base de l'acte authentique original ou de l'attestation officielle**.

Que doit faire l'OEC ?

- L'OEC recherche dans la BAEC l'acte authentique ou l'attestation officielle qui prouve l'erreur matérielle.
- Si l'acte ou l'attestation ne sont pas encore disponibles dans la BAEC, il invite l'OEC qui a établi ou transcrit l'acte à les y enregistrer.
- Lorsqu'il s'agit d'une attestation officielle qui prouve l'erreur matérielle et qu'il n'en dispose pas, l'OEC réclame ladite attestation auprès des instances ou institutions belges compétentes.
- L'intéressé ne doit présenter lui-même le document que lorsque l'OEC ne peut obtenir l'acte authentique ou l'attestation officielle de cette manière.

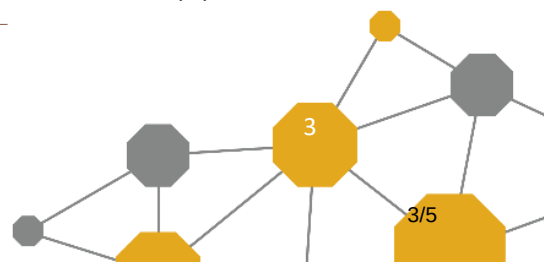
L'OEC **établit un acte modificatif** et **enregistre l'acte authentique ou l'attestation officielle en annexe dans la BAEC**. Il s'agit d'une annexe BAEC obligatoire au sens de [l'article 15 de l'ancien Code civil](#).

L'acte modifié est susceptible d'avoir un **impact sur d'autres actes déjà présents dans la BAEC**, une liaison automatique s'effectuera le cas échéant entre eux.

ATTENTION !! Si une erreur matérielle est constatée dans **l'orthographe du nom d'une personne** ayant des enfants et des petits-enfants, et si cette erreur a été corrigée par l'OEC, la rectification ne concernera que **la première génération de descendants de l'intéressé** (donc ses enfants), mais pas les générations suivantes (pas les petits-enfants). Ceci, conformément à un arrêt de la Cour de cassation¹.

Le Procureur du Roi compétent reçoit une notification à chaque modification.

¹ Il est toutefois possible de faire une demande de changement de nom suivant l'article 370/8/1 de l'ancien Code civil pour éviter une procédure judiciaire.



3. Si l'erreur est constatée des années après l'établissement de l'acte ?

Ce n'est **pas un obstacle** à la rectification. Il n'y a en effet pas de délai pour y recourir. Il faut toutefois tenir compte de la date de l'établissement de l'acte (avant ou après le 31 mars 2019, puisque la définition de l'erreur matérielle est différente selon que l'acte a été établi avant ou après le 31 mars 2019 – voir point 5).

Mais dès que l'erreur est établie, elle doit être corrigée : la BAEC est une source authentique qu'il convient de mettre à jour continuellement avec des informations exactes.

4. Quel est l'OEC compétent ?

Il s'agit de :

→ Soit **l'OEC du lieu de l'établissement de l'acte**.

L'OEC qui constate une erreur matérielle dans un acte qu'il a lui-même établi doit pouvoir la rectifier lui-même. Il n'est pas logique qu'il doive demander la rectification de sa propre erreur matérielle à un autre OEC (à savoir l'OEC généralement compétent – voir ci-dessous).

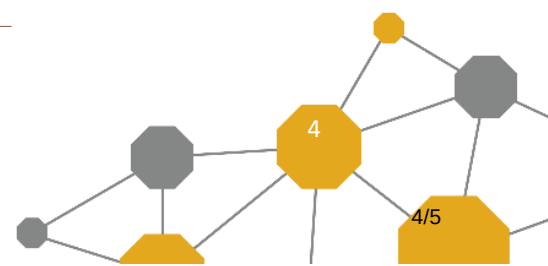
→ Soit **l'OEC « généralement compétent » visé par l'article 13 de l'ancien Code civil** :

- celui du **lieu d'inscription** au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,
- celui du **dernier lieu d'inscription** au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,
- celui de la **résidence actuelle** de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,
- celui de **Bruxelles**.

Il est en effet nécessaire que l'OEC généralement compétent puisse rectifier l'acte, par exemple si l'erreur matérielle est constatée seulement des années après l'établissement de l'acte.

5. Les erreurs matérielles sur des actes établis avant le 31 mars 2019

L'article 116 de la loi relative à la modernisation de l'état civil contient une disposition transitoire pour la **rectification d'erreurs matérielles d'actes établis avant le 31 mars 2019**.



Pour ces actes, la **définition de l'erreur matérielle est différente**. Elle se limite aux cas suivants :

- une faute d'orthographe ou une faute de frappe dans les noms, les prénoms et les adresses;
- une erreur relative à la date de la naissance ou du décès si une attestation de naissance ou de décès mentionne une autre date;
- une erreur relative à la date de mariage;
- une erreur relative à l'OEC mentionné dans l'acte;
- une erreur relative à la date à laquelle l'acte a été dressé.

Dans les autres cas, il faudra saisir le Tribunal de la famille pour corriger l'acte.

6. Sources

- [Etat civil 1 : Généralités - Vanden Broele Connect](#)
- [CIRCULAIRE du 19 décembre 2023 relative à la modernisation et l'informatisation de l'état civil](#)

